

1529190-94.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328725/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 21743585 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3708/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2328725 - 31º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529190-94.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529190-94.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328725/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 21743585 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3708/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2328725 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLEIDIR DE ANDRADE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

CLEIDIR DE ANDRADE LIMA, qualificado nos autos do processo, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque supostamente no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 15h45min, na Praça Silvío Romero número 29, Tatuapé, nesta Capital, trazia consigo, com a finalidade de comércio e posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros, droga consistente em 45 (quarenta e cinco) invólucros plásticos contendo ADB Butinaca cababinóide sintético simular a maconha (lista F2, estrutura 8 da Portaria SVS/MS 344/98, atualizada pela Portaria SPTC 136/2020), totalizando peso de 26,1 gramas (vinte e seis gramas e um

decigrama), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Após o recebimento da denúncia (fls.120/121), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 126) e apresentou resposta à acusação às fls. 133/134. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais oralmente.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente vez que restou amplamente demonstrada a responsabilidade do réu Cleidir pela prática de tráfico de drogas, na forma que lhe foi imputado na denúncia.

A materialidade está demonstrada através do auto de prisão em flagrante de folhas 5 , pelo auto de apreensão de folhas 31, pelo auto de constatação de laudo de exame químico-toxicológico de fls. 63/65 e pelo comprovante de depósito da quantia encontrada em poder de Cleidir de folhas 101. O laudo pericial dá conta da materialidade em fls. 163/165 dos autos.

A autoria em relação ao réu também é certa, vez que os depoimentos prestados pelas testemunhas são claros, objetivos e coesos.

Em depoimento prestado em delegacia e em juízo, o policial militar relatou que estavam realizando operação delegada no bairro do Tatuapé quando avistaram o réu em companhia de uma criança (David) e da testemunha Michael. No momento em que a criança percebeu a presença dos milicianos, informou ao seu pai, ora réu, que, imediatamente, demonstrou excesso de nervosismo, tendo, inclusive, mudado o seu comportamento com o intuito de despistar os policiais e dispensou uma mochila . Ao realizarem a abordagem e revista, foram encontrados no interior da mochila de Cleidir 45 papérolas de substância semelhante à maconha, documentos pessoais dele e de seu filho, David, além da quantia de R\$ 131, 90 (cento e trinta e um reais e noventa centavos)

A testemunha Michael Gomes de Souza (fls. 8) narrou tanto em delegacia quanto em juiz que as mencionadas drogas foram encontradas no interior da mochila do réu e que só estava ali porque estava vendendo bala no semáforo a convite do réu.

A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas - quarenta e cinco papérolas contendo maconha - não deixa dúvidas de que as substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu se destinavam à traficância, sendo excessiva para o consumo ali naquele local e subsumindo, desta forma, à conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas pelo delito de tráfico, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do CP, fixo a pena base no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, aumento a pena de 1/6 pela reincidência, resultando em pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa, no valor mínimo unitário.

Na terceira fase, observo, outrossim, que no presente caso é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é reincidente (fls.72/74). Assim sendo, deixo de modificar a pena anteriormente imposta.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, eis que o réu é reincidente e foi surpreendido com grande quantidade de substância entorpecente, fatos que denotam que tal regime é o suficiente para repressão e prevenção de sua

conduta.

Ante a ausência de comprovante de renda juntado aos autos, fixo o dia-multa em seu patamar mínimo legal.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno CLEIDIR DE ANDRADE LIMA como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de R\$ 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

O réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos ou sursis, por medida de garantia da ordem pública, pois é reincidente e praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público e que denota que tal medida não é socialmente recomendável. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas/Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs.

P.I.C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA